

أجب / أجيبي بعون الله على جميع الأسئلة

أولاً: أجب علي جميع الاسئلة المقالية :

1. ذكر النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني إجمالاً ثم اشرح أربعة منها؟
2. وضح الاستثناءات الواردة على مبدأ "حرية الإثبات" في المواد التجارية؟
3. اشرح قواعد "الاختصاص المحلي" في المنازعات التجارية وكيف خالف فيها المشرع القواعد العامة؟
4. ما المقصود بـ "المهلة القضائية"؟ وما هو موقف القضاء التجاري من منحها للمدين؟
5. قارن بين أحكام "الإفلاس" في القانون التجاري ونظام "الإعسار" في القانون المدني؟
6. وضح الفرق بين الفوائد في المسائل المدنية والمسائل التجارية من حيث السعر وتاريخ السريان؟
7. اشرح قاعدة "تضامن المدينين" في الالتزامات التجارية وكيف تختلف عن القانون المدني؟
8. ما هي إجراءات "الإعذار" في المواد التجارية مقارنة بالمواد المدنية؟
9. اشرح شروط اكتساب "صفة التاجر" وفقاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة؟
10. وضح قواعد "التقادم" في الالتزامات التجارية والمدد الخاصة بتقادم الأوراق التجارية (الكبيلة والشيك)؟
11. ما المقصود بـ "النفذ المعجل" في الأحكام التجارية؟ وما هي شروطه؟
12. عرف "الأعمال التجارية المطلقة" (المنفردة) واذكر أمثلة عليها وفقاً للمادة 4؟
13. اشرح شروط تجارية "شراء المنقولات بقصد البيع أو التأجير"؟
14. اشرح "نظرية الأعمال التجارية بالتبعية"؟
15. ما هي شرط "الاحتراف" اللازم لإكتساب صفة التاجر؟

16. تكلم عن حجية الدفاتر التجارية في الإثبات؟

17. تكلم عن طريقة الإطلاع علي الأوراق التجارية؟

18. اذكر الالتزامات القانونية التي تقع على كاهل التاجر بمجرد اكتسابه هذه الصفة؟

19. تكلم بإيجاز عن شرط الإستقلال لإكتساب وصف التاجر؟

ثانياً: أجب علي أسئلة الاختيار من متعدد (25سوالاً) :

- (1) من المصادر التفسيرية للقانون التجاري: (أ- التشريع، ب- الفقه، ج- العرف).
- (2) المعيار الذي يقوم على فكرة "تحريك الثروات" هو: (أ- المضاربة، ب- التداول، ج- المقولة).
- (3) تزيد الفائدة التجارية عن الفائدة المدنية بمقدار: (أ- 1%، ب- 2%، ج- 3%).
- (4) تتقدم دعاوي الالتزامات التجارية بين التجار بمضي: (أ- 5 سنوات، ب- 7 سنوات، ج- 15 سنة).
- (5) أي من الأعمال التالية يعتبر عملاً مدنياً: (أ- تأسيس الشركات، ب- توريد البضائع، ج- الإنتاج الذهني).
- (6) يشترط لاعتبار الشراء عملاً تجارياً أن يقع على: (أ- عقارات، ب- منقولات، ج- حقوق معنوية فقط).
- (7) "قصد الربح" يجب أن يكون متوافراً: (أ- وقت الشراء، ب- وقت البيع، ج- بعد إتمام الصفقة).
- (8) الإعذار في المواد التجارية يكون بإصدار رسمي أو: (أ- بريد عادي، ب- كتاب مسجل بعلم الوصول، ج- مكالمة هاتفية).
- (9) تتقدم دعوى حامل الشيك تجاه الساحب بمضي: (أ- 3 سنوات، ب- سنة، ج- 6 أشهر من تاريخ التقديم).
- (10) يعد عملاً تجارياً بالتبعية: (أ- شراء تاجر سيارة لنقل بضاعته، ب- شراء مزارع بنور، ج- شراء طبيب أدوات طبية).
- (11) الاختصاص المحلي في المواد التجارية يكون لمحكمة: (أ- المدعي، ب- موطن العقار، ج- المدعي عليه أو مكان تنفيذ العقد).
- (12) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية هو: (أ- 5%، ب- 7%، ج- 9%).
- (13) يشترط لشهر إفلاس المدين أن يكون: (أ- تاجراً، ب- صاحب حرفة بسيطة، ج- موظفاً عاماً).
- (14) الاستثناء من حرية الإثبات في التجارة يشمل: (أ- بيع المنقولات، ب- عقد الشركة، ج- عمليات البنوك).
- (15) "الاستقلال" شرط ضروري لاكتساب: (أ- الجنسية، ب- صفة التاجر، ج- الأهلية).
- (16) تتقدم دعوى الكمبيالة تجاه القابل بمضي: (أ- سنة، ب- سنتين، ج- 3 سنوات).
- (17) يعتبر شراء المنقولات بقصد تأجيرها عملاً: (أ- تجارياً منفرداً، ب- مدنياً، ج- تجارياً بالتبعية).
- (18) الجمعيات التعاونية التي تبيع السلع بسعر التكلفة عملها: (أ- تجاري، ب- مدني، ج- مختلط).
- (19) العمل الذي يقوم به الشخص مرة واحدة ويعد تجارياً هو: (أ- العمل التجاري المطلق، ب- المقولة، ج- العمل بالتبعية).
- (20) معيار "المقولة" يعني: (أ- قصد الربح، ب- الوساطة، ج- تكرار العمل على وجه الاحتراف).

- 21) إثبات عكس ما ورد في دليل كتابي في المواد التجارية: (أ- جائر بكافة الطرق، ب- غير جائز إلا بالكتابة، ج- ممنوع مطلقاً).
- 22) النفاذ المعجل في المواد التجارية يكون: (أ- مستحيلاً، ب- واجباً بشرط الكفالة، ج- اختياريّاً للقاضي بدون كفالة).
- 23) الشخص الذي يمارس التجارة باسم ولحساب غيره: (أ- تاجر، ب- تابع/مستخدم، ج- شريك متضامن).
- 24) يتقادم حكم التعويض الناشئ عن التزام تجاري بمضي: (أ- 7 سنوات، ب- 10 سنوات، ج- 15 سنة).
- 25) المحكمة المختصة بنزاعات الشركات هي التي يقع في دائرتها: (أ- مركز إدارتها، ب- فرعها الأصغر، ج- موطن الشريك المدعي).

ثالثاً: ضع علامة صح أو الخطأ امام العبارة (20 سؤالاً)

(صح) القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص.

(خطأ) يعتبر التشريع هو المصدر التفسيري الأول للقانون التجاري. (التشريع مصدر أصلي).

(صح) العمل الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح لا يعتبر عملاً تجارياً وفقاً لمعيار المضاربة.

(صح) عمليات استخراج الثروات الطبيعية (كالزراعة) تعتبر أعمالاً مدنية وفقاً لمعيار التداول.

(خطأ) لا يجوز إثبات الالتزامات التجارية التي تزيد قيمتها عن ألف جنيه إلا بالكتابة. (يجوز بكافة الطرق).

(صح) مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفته.

(صح) في المواد التجارية، يكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي عليه أو محكمة تنفيذ الاتفاق.

(خطأ) يطبق نظام الإفلاس على التاجر وغير التاجر. (على التاجر فقط).

(صح) سعر الفائدة القانونية في المسائل التجارية 5% بينما في المدنية 4%.

(خطأ) التضامن بين المدينين في المواد المدنية "مفترض". (لا يفترض بل يكون باتفاق أو نص).

(صح) يجوز الإعذار في المواد التجارية ببرقية أو فاكس في أحوال الاستعجال.

(خطأ) تتقادم الالتزامات التجارية كقاعدة عامة بمضي 15 سنة. (بمضي 7 سنوات).

(صح) شراء المنقولات بقصد تأجيرها يعد عملاً تجارياً منفرداً.

(خطأ) يعتبر شراء العقارات بقصد بيعها عملاً تجارياً منفرداً. (الأصل أنه مدني لأن القانون التجاري قانون المنقولات).

(صح) إذا اشترى شخص شيئاً للاستعمال الخاص ثم باعه بربح، يظل العمل مدنياً.

(خطأ) يشترط في الشراء بقصد البيع أن يتم البيع فعلياً لتحقيق الربح. (يكفي قصد الربح وقت الشراء).

(صح) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها يعد عملاً تجارياً.

(صح) ممارسة المهن الحرة (كالمحاماة) تعتبر عملاً مدنياً لانقضاء عنصر الشراء السابق.

(خطأ) يجوز للقاصر الذي لم يبلغ 18 سنة ممارسة التجارة دون إذن المحكمة. (يلزم إذن المحكمة).

(صح) تكتسب شركات المساهمة الصفة التجارية أياً كان الغرض الذي أنشئت من أجله.

(خطأ) يكتسب مستخدمو التاجر وعماله صفة التاجر بمجرد ممارسة العمل. (لا يكتسبون لأنها لأنهم يعملون لحساب غيرهم).

(صح) يعتبر تأسيس الشركات التجارية عملاً تجارياً مطلقاً.

(صح) يجوز للتاجر الاحتجاج بدفائره التجارية ضد تاجر آخر في منازعة تجارية.

(خطأ) لا تتقادم دعاوى الشيك إلا بمضي 15 سنة. (مدد قصيرة تبدأ من 6 أشهر).

(صح) القاضي في المسائل التجارية يتشدد في منح المهلة القضائية حماية للائتمان.

مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح

د محمد الإمام